

永豐金證券股份有限公司
FATCA 盡職調查執行準則

☐ 非因應外規訂定

☒ 因應外規訂定

制定單位：法令遵循處

核可單位：總經理

規章編號：法定/總/法遵/002

第一條 目的

為配合美國財政部「美國海外帳戶稅收遵循法案」(Foreign Account Tax Compliance Act, 以下稱「FATCA」)與我國跨政府協議之執行,本公司應對新帳戶及既有帳戶(含個人帳戶及法人帳戶)執行盡職調查,並將調查出經當事人同意之帳戶持有人相關資訊,申報予美國國稅局(Internal Revenue Service, IRS),特制定美國海外帳戶稅收遵循法案盡職調查執行準則(以下稱「本準則」)。

第二條 定義

一、一般價值帳戶：指個人或法人帳戶加總金額未超過美金 100 萬元(含)以下之帳戶。

二、高價值帳戶：指個人或法人帳戶加總金額超過美金 100 萬元之帳戶。

三、不合作帳戶：指由本公司維護之個人或法人金融帳戶之帳戶持有人應提供而未提供以下資訊者：

(一)用以辨別其是否為美國帳戶之相關文件。

(二)有效之 W-9,或經美國國稅局(IRS)通知姓名及稅籍編號(TIN)有誤時未能更正者。

(三)同意本公司向美國國稅局(IRS)進行申報之同意函。

(四)如為非實質營運之非金融外國(非美國)法人(Passive NFFE)身分者,書面切結無主要美國股東或揭露其每位持有股份超過 25%美國股東之姓名、地址、及稅籍編號(TIN)。

(五)如為自我書面記錄型外國金融機構(ODFFI)者,應書面切結無任何美國所有人或有美國所有人,以及每位美國所有人之個資同意函。

四、美國帳戶：由特定美國人¹或實質美國股東所持有之非美國企業持有之帳戶。

五、不遵循金融機構：符合 FATCA 定義但未符合排除或豁免條件,且未與美國國稅局(IRS)簽訂外國金融機構合約(Foreign Financial Institute

¹特定美國人係指除了股票在現有證券市場上公開交易之企業或者該企業集團內之其他關係企業、依美國相關法令成立之免稅機構或個人退休計畫、由美國政府、任何州政府、哥倫比亞特區或美國領土設立百分之百持有之機構、依美國相關法令成立之銀行、依美國相關法令成立之不動產投資信託(REIT)、依美國相關法令成立之投資公司、依美國相關法令成立之普通信託基金、依美國相關法令成立之免稅或慈善信託、依美國相關法令成立之證券、商品、衍生性商品之交易商或財產、服務之經紀商之外的美國個人、美國信託、美國合夥組織,以及股票非公開交易的美國公司。

Agreement，FFIA)之外國(即非美國)金融機構；或符合 Model 1 與 Model 2 跨政府協議下所定義之不遵循金融機構。

六、Responsible Officer (RO)：係指 FATCA 負責人，本公司由法令遵循處主管擔任。

第三條 單位職責

一、法令遵循處

(一) 修訂本準則及督導各事業處建立遵循本準則之相關機制(包括但不限於內部規章、系統、表單、流程及教育訓練等)與落實執行並提供必要支援。

(二) 就作業辦法遵循事項，擔任與美國國稅局(IRS)、其他單位或機構之溝通窗口。

二、權責單位：各事業處(含投資事業處、金融交易事業處、通路事業處)及轄下單位

(一) 建立與職掌有關新帳戶及既有帳戶身分辨識機制，督導落實執行。

(二) 負責執行本準則第四條至第八條之盡職調查作業，於系統註記盡職結果，並彙整第四條及第五條之執行情形陳報 FATCA 負責人(RO)。

(三) 妥善保管美國稅務表格(包括但不限於 W-8BEN、W-9、W-8BEN-E)及證明文件。

(四) 負責驗證本準則第十條之申報資料。

三、協助執行單位

(一) 徵審暨接單部：協助權責單位處理客戶紙本文件之審核、保存，及系統建檔、維護。

(二) 作業部：負責扣繳及申報經權責單位驗證無誤之本準則第七條之每年應申報帳戶、不合作帳戶及不遵循金融機構之相關資訊後，彙整申報情形陳報 FATCA 負責人(RO)。

(三) 資訊處

1. 提供各單位執行本準則及作業辦法遵循之協助。

2. 定期維護資訊系統，以符合本準則及作業辦法相關盡職審查及申報需求。

四、稽核處

(一) 本準則之管理機制應納入內部稽核範圍。

(二) 就本準則進行稽核，以確認是否落實執行相關規範。

(三) 依本準則所作查核報告應經董事長核定後彙報 FATCA 負責人(RO)，並報告發現缺失與提出修正建議。

五、人力資源部

為確保同仁了解並確實執行作業辦法，負責協助辦理相關教育訓練，包含但不限於新進人員教育訓練或在職人員之日常訓練等。

第 四 條 個人帳戶盡職調查作業

一、資訊處應協助權責單位以每年 12 月 31 日當日帳戶餘額為加總基準，就既有個人帳戶持有人於本公司持有之所有金融帳戶進行加總，提供既有個人帳戶持有人所有帳戶加總餘額高於美金 100 萬且未經 FATCA 身分辨識之帳戶(下稱高價值帳戶)。

二、屬於高價值帳戶者，資訊處應協助權責單位於現有系統進行電子搜尋，辨識上開帳戶持有人是否有本條第三項第(一)款至第(七)款之美國身分跡象。發現美國身分跡象者，應產出盡職調查清單，並交予業務人員或工作職掌相符之人員，要求該人員檢視盡職調查清單之帳戶持有人出生地及依本條第六項規定向帳戶持有人取得所需文件，於客戶無法提供所需文件時，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。若無法於該調查年度之 6 月 30 日前取得所需文件，應於 6 月 30 日至系統註記為「具美國身分跡象的不合作帳戶」或「美國人持有之不合作帳戶」。若電子搜尋無發現美國身分跡象，應要求業務人員或工作職掌相符之人員於帳戶持有人過去五年紙本檔案搜尋本條第三項第(一)款至第(七)款之美國身分跡象，在搜尋過去五年紙本檔案後仍查無美國身分跡象者，直接於系統註記完成盡職調查，並將帳戶持有人標示為無美國身分跡象(US Indicia)，直至本條第七項或第八項所述情事變遷。

前述紙本檔案搜尋應檢閱以下文件：

(一) 最近取得之 W-8、W-9 或自我聲明書，以及身分證明文件(The most recent withholding certificate, written statement, and documentary evidence)。

(二) 開戶合約與其他開戶文件(The most recent account opening contract or documentation)。

(三) 洗錢防制查核取得的資料 (The most recent documentation obtained by the participating FFI for purposes of AML due diligence or for other regulatory purposes)。

(四) 授權書(代理授權文件)(Any power of attorney or signature authority forms currently in effect)。

(五) 持續匯款至其他帳戶之指示書(Any standing instructions to pay amounts to another account)。

若業務人員或工作職掌相符之人員知悉或有理由知悉帳戶持有人為美國公民或居住者，該人員應向帳戶持有人取得 W-9，於客戶無法提供所需文件時，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。若不能於本條第六項所述截止日前取得所須文件，應將帳戶持有人註記為「美國人持有之不合作帳戶」。業務人員或工作職掌相符之人員應保留於帳戶持有人檔案至少六年，以利備查。

三、本條所稱之美國身分跡象係指帳戶持有人具下列條件之一者：

(一) 美國稅務居民或是美國公民(Designation of the account holder as a U.S. citizen or resident)。

(二) 出生地為美國(A U.S. place of birth)。

(三) 美國居住地址或美國通訊地址(包含郵局信箱)(A current U.S. residence address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box))。

(四) 美國連絡電話(無論該電話是否僅與帳戶持有人有關) A current U.S. telephone number (regardless of whether such number is the only telephone number associated with the account holder)。

(五) 指示定期自動代為匯款至美國當地之帳戶(Standing instructions to pay amounts from the account to an account maintained in the United States)。

(六) POA 或簽名卡之被授權人或有權簽署人具有美國地址(A current power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address)。

(七) 該帳戶持有人之檔案資料內僅包含一個 In-Care-Of 或 Hold Mail 之地址(An “in-care-of” address or a “hold mail” address that is the sole address the FFI has identified for the account holder)。

四、經搜尋有美國身分跡象者，業務人員或工作職掌相符之人員應詢問帳戶持有人是否符合下列情況之一並填妥相關資料：

(一) 具有美國身分跡象且承認為美國稅務居民或美國公民：

1. 具備稅籍編號 (TIN，含社會安全碼(Social security number，SSN) 或雇主身分識別碼(Employer identification number，EIN))之 W-9 表格。

2. 個資同意文件。

(二) 具有美國身分跡象者但表示非美國稅務居民或公民者：

1. W-8BEN 或其替代文件。

2. 若其美國身分跡象係顯示為美國出生地者，應提供相關棄籍證明。

五、權責單位於盡職調查完畢後，應保存相關資料，妥善保管至少六年，以利備查。

六、帳戶持有人欲進行美國身分跡象之資料變更或承做新業務時，如本公司尚未對該帳戶持有人進行盡職調查或該帳戶持有人免於審查，本公司應依下列情形判斷辨識程序：

(一) 屬承做新業務者或屬資料變更涉及美國身分跡象之變更者，則應依據新開戶之作業流程進行帳戶持有人之身分辨識，徵提相關文件，並於系統註記。客戶如未能於 90 日內提供所需文件，本公司應寄發「權益通知函」予客戶說明相關權益事項，並於第 91 日至系統註記該客戶為「具美國身分跡象的不合作帳戶」、「不具美國身分跡象的不合作帳戶」或「美國人持有之不合作帳戶」。

(二) 屬資料變更者，若帳戶持有人之資料變更不涉及美國身分跡象之變更，本公司得不先進行辨識。

七、帳戶持有人欲進行美國身分跡象之資料變更，則應視為資訊情事變遷，業務人員或工作職掌相符之人員應通知帳戶持有人在 90 天內依本條第六項之規定向本公司提供相關文件，於客戶無法提供所需文件時，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。若帳戶持有人未於發現後 90 日內向本公司提供相關文件，業務人員或工作職掌相符之人員於滿 90 日之次日至系統註記帳戶持有人為「具美國身分跡象的不合作帳戶」、「不具美國身分跡象的不合作帳戶」或「美國人持有之不合作帳戶」。帳戶持有人提供相關文件之日，註銷該帳戶為「具美國身分跡象的不合作帳戶」、「不具美國身分跡象的不合作帳戶」或「美國人持有之不合作帳戶」之註記。

八、2014 年 6 月 30 日帳戶餘額加總屬一般價值帳戶者，權責單位須自 2016 年 1 月 1 日起，根據前一年度 12 月 31 日之帳戶餘額覆核上開帳戶是否變更為高價值帳戶(即超過美金 100 萬元)。若有，則屬情事變遷，須依照本條第二項規範進行高價值帳戶盡職調查作業。

如發現美國身分跡象，通知帳戶持有人在情事變遷之次年度 6 月 30 日前(例如於 2015 年 12 月 31 日構成情事變遷，則為 2016 年 6 月 30 日前)，依本條第四項之規定向本公司提供相關文件，於客戶無法提供所需文件時，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。若帳戶持有人未於時限內向本公司提供相關文件，業務人員或工作職掌相符之人員應至系統註記帳戶持有人為「具美國身分跡象的不

合作帳戶」。帳戶持有人提供相關文件之日，註銷該帳戶為「具美國身分跡象的不合作帳戶」之註記。

九、倘非美國人之帳戶持有人承做不同業務時，依業務類別應徵提至 W-8 原版英文表格時，權責單位應指派業務單位向該帳戶持有人徵提至 W-8 原版英文表格，於客戶無法提供所需文件時，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。若該帳戶持有人拒絕提供任何 FATCA 文件，則帳戶持有人所開立之帳戶均為不合作帳戶。

第五條 法人帳戶盡職調查作業

一、資訊處應協助權責單位以每年 12 月 31 日當日帳戶餘額為加總基準，就既有法人帳戶持有人於本公司持有之所有金融帳戶進行加總，提供既有法人帳戶持有人所有帳戶加總餘額高於美金 100 萬且未經 FATCA 身分辨識之帳戶(下稱高價值帳戶)，各業務單位以及帳戶持有人之業務人員或工作職掌相符之人員應針對屬於高價值帳戶之法人客戶，查詢相關公開資訊並留存查詢紀錄，檢視該帳戶持有人為下列何種類型法人，並於系統註記查詢結果；若為非實質營運之非金融外國(即非美國)法人(Passive NFFE)則通知帳戶持有人提供相關文件，於客戶無法提供所需文件時，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。

(一) 若帳戶持有人為豁免之最終受益人(Exempt Beneficial Owner, EBO)²，於系統註記之。

(二) 若帳戶持有人為興櫃以上公司或興櫃以上公司之關聯企業者，於系統註記之，並由業務人員或工作職掌相符之人員將所查詢之相關公開資訊印出並留存備查。

(三) 若帳戶持有人非屬本項第(一)、(二)款之法人，須向帳戶持有人徵提 W8BEN-E 原版英文表格，如帳戶持有人填回之 W8BEN-E 原版英文表格顯示其為非實質營運之非金融外國(即非美國)法人(Passive NFFE)，應請其聲明是否具持股超過 25%之實質美國股東。如有，請其揭露持有超過 25%股份之實質美國股東資訊。

完成前述清查動作後，由業務人員或工作職掌相符之人員於系統註記查詢結果。

若帳戶持有人為具實質美國股東之非實質營運之非金融外國(即非美國)法人(Passive NFFE)者，如本公司未能在當年度 6 月 30 日前取得所需文件，或每位實質美國股東之姓名、地址、稅籍編號(TIN)，應於 6 月 30 日至系統註記該帳戶持有人為「非實質營運之非金融外國(即非美國)法

² 豁免之最終受益人係指外國政府(Foreign government)、美屬地之政府(Government of a U.S. possession)、或外國中央銀行(foreign central bank of issue)、國際組織(International organization)、可豁免之退休基金(Exempt retirement funds)、免稅受益人完全持有之法人(Entity wholly owned by exempt beneficial owners)

人持有之不合作帳戶」。帳戶持有人提供相關文件之日，註銷該帳戶為「非實質營運之非金融外國(即非美國)法人持有之不合作帳戶」之註記。

二、權責單位自 2016 年起定期檢查金融機構帳戶持有人之全球中間機構識別碼(Global intermediary identification number, GIIN)是否仍屬有效，若已失效，則須重新請帳戶持有人提供本條第一項所列資訊，並於當年度 6 月 30 日前完成。若該帳戶持有人之全球中間機構識別碼(GIIN)已失效，業務人員或工作職掌相符之人員應於 6 月 30 日至系統註記該帳戶持有人為「不遵循金融機構」。待帳戶持有人補提相關文件後，即得註銷該帳戶為「不遵循金融機構」之註記。

三、帳戶持有人變更 FATCA 身分之資料變更或承做新業務時，如本公司尚未對該帳戶持有人進行盡職調查或該帳戶持有人免於審查，本公司應依下列情形判斷辨識程序：

(一)屬承做新業務者或屬資料變更涉及變更 FATCA 身分者，則應依據新開戶之作業流程進行帳戶持有人之身分辨識，於客戶無法提供所需文件時，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。客戶如未能於 90 日內提供所需文件，本公司應於第 91 日至系統註記該客戶為「美國人持有之不合作帳戶」、「不遵循金融機構」或「非實質營運外國(即非美國)法人持有之不合作帳戶」。

(二)屬資料變更者，若帳戶持有人之資料變更不涉及變更 FATCA 身分，本公司得不先進行辨識。

四、屬本條第三項之帳戶持有人，於 2014 年 6 月 30 日帳戶餘額加總美金 25 萬以下者，權責單位須自 2016 年 1 月 1 日起，根據前一年 12 月 31 日之帳戶餘額覆核上開帳戶持有人持有帳戶加總餘額是否超過美金 100 萬元。若有，則屬情事變遷，權責單位應告知業務人員或工作職掌相符之人員，並請其通知帳戶持有人在情事變遷之次年度 6 月 30 日內，依本條第三項之規定進行法人盡職調查程序。若帳戶持有人未於時限內向本公司提供相關文件，業務人員或工作職掌相符之人員於 6 月 30 日至系統註記帳戶持有人為「美國人持有之不合作帳戶」、「不遵循金融機構」或「非實質營運外國(即非美國)法人持有之不合作帳戶」。帳戶持有人提供相關文件之日，註銷該帳戶為「美國人持有之不合作帳戶」、「不遵循金融機構」或「非實質營運外國(即非美國)法人持有之不合作帳戶」之註記。

五、帳戶持有人欲進行美國身分跡象之資料變更，則應視為資訊情事變遷，業務人員或工作職掌相符之人員應通知帳戶持有人在 90 天內依本條第六項之規定向本公司提供相關文件，於客戶無法提供所需文件時，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。若帳戶持有人未於發現後 90 日內向本公司提供相關文件，業務人員或工作職掌相符之人員於滿 90 日之次日至系統註記帳戶持有人為「美國人持有之

「不合作帳戶」、「不遵循金融機構」或「非實質營運之非金融外國(即非美國)法人持有之不合作帳戶」。帳戶持有人提供相關文件之日，註銷該帳戶為「美國人持有之不合作帳戶」、「不遵循金融機構」或「非實質營運之非金融外國(即非美國)法人持有之不合作帳戶」之註記。

六、權責單位及資訊處於盡職調查完畢後，應保存相關資料，妥善保管至少六年，以利備查。

七、倘非美國人之帳戶持有人如因承做不同業務而需向其徵提至 W-8 原版英文表格，業務單位應注意向該帳戶持有人徵提至 W-8 原版英文表格，於客戶無法提供所需文件時，其所開立帳戶為不合作帳戶，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。

第六條 新帳戶身分辨識

客戶(含個人及法人)於開立新帳戶時應執行 FATCA 身分辨識，取得及留存帳戶持有人之 FATCA 聲明(包括但不限於 W-8BEN、W-9、W-8BEN-E)及證明文件，審查該聲明文件之正確性及合理性，同時應就帳戶持有人身分辨識資訊於本公司相關系統留存適當紀錄，以因應申報所需。如客戶具有美國稅務居民身分卻無法提供社會安全碼(SSN)或雇主身分識別碼(EIN)，應婉拒開戶。

屬金融機構之客戶需於開戶時取得 W-8BEN-E 文件以確認其金融機構類型及取得其全球中間機構識別碼(GIIN)，若屬「不遵循金融機構」，則需由作業部進行相關扣繳作業。

第七條 資訊情事變遷帳戶盡職審查

帳戶持有人(含個人及法人)欲進行美國身分跡象之資料變更，則應視為資訊情事變遷，業務人員或工作職掌相符之人員應通知帳戶持有人在 90 天內依本條第六項之規定向本公司提供相關文件，於客戶無法提供所需文件時，寄發「權益通知函」說明相關權益事項，並將取得之資訊於系統註記。若帳戶持有人未於發現後 90 日內向本公司提供相關文件，業務人員或工作職掌相符之人員於滿 90 日之次日至系統註記帳戶持有人為「美國人持有之不合作帳戶」、「不遵循金融機構」或「非實質營運外國(即非美國)法人持有之不合作帳戶」。

第八條 終止帳戶盡職審查

本公司對填寫終止帳戶申請(銷戶申請)之客戶(含個人及法人)列為終止帳戶，客戶帳戶成為終止帳戶時，應確認客戶帳戶狀態是否有變動，如有變動符合本準則第四條第七項或第五條第五項但未能取得更新之 FATCA 聲明者，則列為美國稅務居住者身分，並至系統註記為「美國人持有之不合作帳戶」、「不遵循金融機構」或「非實質營運之非金融外國(即非美國)法人持有之不合作帳戶」。

第九條 稽核檢查

稽核處應不定期檢查權責單位是否有執行盡職審查並檢查相關留存紀錄。該不定

期檢查每半年應至少一次。檢查結果應於稽核報告經董事長核定後彙報 FATCA 負責人(RO)，並報告發現缺失與提出修正建議。RO 在與稽核處討論修正方向後要求權責單位在一個月內提出改善方案，並向 RO 報告改善進度。

第十條 申報資料

權責單位應依「美國海外帳戶稅收遵循法案申報作業程序」，於每年 12 月 31 日前確認系統已反應最近期之盡職調查作業結果，以便申報權責單位(作業部)於申報截止日前向美國國稅局進行申報作業。

第十一條 相關法令之補充

本準則未盡事宜，悉依美國 FATCA 規範、FATCA 有關之國內外各項指引或解釋函令、我國跨政府協議，及公司相關規定辦理。

第十二條 本準則應每年至少檢視一次，以反映美國 FATCA 規範及 FATCA 相關之國內外各項指引或解釋函令等最新發展狀況，確保盡職調查作業之正確性與有效性。

第十三條 本準則奉總經理核定後實施，修正時亦同。

中華民國一〇四年一月六日總經理核定

中華民國一一四年九月一日總經理核定